



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2025/PN Sda

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MUSTOFA AINUL YAQIN alias TOPENG bin KURNIA AHMADI;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katerungan, RT.005 RW.0021, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum bernama FITRIYAH ROMADHONI, S.H., Penasihat Hukum, Pada Pos Bakum PN Sidoarjo (LBH Legundi) berkantor di Jalan Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Juni 2025 Nomor 380/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Halaman 1 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 380/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** MUSTOFA AINUL YAQIN ALS TOPENG BIN KURNIA AHMADI telah melakukan tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN ALS TOPENG BIN KURNIA AHMADI** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
 - b. 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
 - c. 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
 - d. 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;

/s/ Halaman 2 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
- h. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
- j. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
- k. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
- l. 2 (dua) unit timbangan digital;
- m. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- n. 1 (satu) pack plastik warna pink;
- o. 1 (satu) buah sendok plastik bening;
- p. 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
- q. 2 (dua) buah buku catatan.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- r. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih

(dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali);

- 4. Menetapkan agar **terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN ALS TOPENG BIN KURNIA AHMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan tertulis terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-115/Sidoa/Enz.2/05/2025 tanggal 2 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

/ . Halaman 3 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi pada Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2025 bertempat dipinggir jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sedang berada di kostnya di chat WA oleh AMENG dengan menggunakan pesan suara, dalam percakapan tersebut AMENG berkata "barang mau datang, siap-siap mas pasang di tempat daerah Ketimang sekalian nanti ambil barang" lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi juga membalas dengan pesan suara "oke, bos", kemudian terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi berangkat ke daerah Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo sambil memasang sabu dan pil ekstasi.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi dikirim foto lokasi tepatnya di Jl. Raya Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo di semak-semak pinggir jalan, kemudian terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi menuju lokasi tersebut, namun tidak langsung di ambil oleh terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi melainkan di pantau terlebih dahulu sambil melihat daerah sekitar untuk memastikan keamanan.
- Bahwa setelah terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi pastikan aman kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi ambil tas ransel tersebut di bawa ke rumah kontrakan di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dan sesampainya di kontrakan lalu tas tersebut di buka dan terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi menghitung jumlah Sabu $\pm$ 5 (lima) kg dan 1 (satu) bungkus besar berisi pil Ekstasi warna merah muda berjumlah 8.000 (delapan ribu) butir namun belum di hitung.

Halaman 4 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Ameng mengirim pesan suara “sudah beres mas?” lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi membalas “sudah” kemudian sekira pukul 22.26 Wib terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi di telepon WA oleh AMENG dengan percakapan menanyakan barangnya lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi diminta untuk menghitung pilnya, selanjutnya dalam semalam pil tersebut di hitung dan benar berjumlah 8.000 (delapan ribu) butir di tambah ada sisa-sisa pecahan.
- Bahwa upah uang yang di dapatkan dari hasil perantara jual beli Sabu dengan AMENG tersisa senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di akun M. Banking BCA milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi yang berada di Handphone Redmi warna putih milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi
- Bahwa Ameng menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya karena terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepadanya, sedangkan untuk Pil Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB saat terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sedang berada di dalam kamar Kost dengan alamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saat itu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi baru bangun tidur dan mendengar ada yang mengetuk kamar kost, lalu di buka pintunya dan diketahui yang datang adalah petugas Kepolosian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam almari berupa 2 (dua) bungkus teh China merk Guanyinwang berisi sabu dengan berat kotor 2.115 gram dengan rincian kode A1 = 1.060 gram; kode A1 = 1.055 gram; 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dengan rincian = kode A3 = 100,63 gram; kode A4 = 100,67 gram; kode A5 = 100,63 gram; kode A6 = 100,64 gram; kode A7 = 100,48 gram; kode A8 = 100,70 gram; kode A9 = 100,71 gram; kode A10 = 10,62 gram; kode A11 = 100,83 gram; kode A12 = 75,65 gram, 5.514 butir pil Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 2.518,71 gram dengan rincian 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi pil

/ . Halaman 5 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram; 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram, 2 (dua) unit timbangan digital; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) pack plastik warna pink; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik; 2 (dua) buah buku catatan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01569/NNF/2025 tanggal 3 Maret 2025, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor 03598/2025/NNF s.d. 03610/2025/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 03611/2025/NNF s.d. 03658/2025/NNF dan 03672/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **Mefedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

/ . Halaman 6 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti dengan nomor 03659/202 /NNF s.d. 03664/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **2 - Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Barang bukti dengan nomor 03665/2025/NNF - s.d. 03668/2025/NNF, 03670/2025/NNF dan 03671/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Barang bukti dengan nomor 03669/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: **Mefedron (4 - MethyImethcathinone)** , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran | Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi pada Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2025 bertempat dipinggir jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk

/ . Halaman 7 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 11.00 Wib DONI menghubungi terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi melalui telepon whatsapp untuk menyuruh agar terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi membangunkan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) selanjutnya terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi membangunkan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dan mengatakan bahwa DONI menyuruh terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) untuk mengambil inex, kemudian terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi bertanya kepada terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dengan mengatakan "yang ambil inexnya aku (terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi) atau sampeyan cak", kemudian terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) menjawab "kamu aja yang berangkat, aku (terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi) masih ngantuk".
- Bahwa kemudian terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi langsung berangkat untuk mengambil ranjauan Inex di depan Ramayana Kab. Sidoarjo dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi mengambil bungkusan kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil Extacy logo Chanel warna abu-abu dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil Extacy logo Noname warna Kuning dengan berat 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Kuning dengan berat 2,15 (dua koma lima belas) gram beserta bungkusnya, kemudian setelah mengambil ranjauan inex tersebut, terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi pulang ke rumah kontrakan di Jl. Blimbing III No. 5 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo
- Bahwa DONI pernah menyampaikan jika Extacy tersebut sudah habis diedarkan maka terdakwa akan menerima upah
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi dan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) berniat untuk membeli shabu dengan

/s/ Halaman 8 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara petungan masing-masing sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi langsung menghubungi APUD (DPO) dengan menggunakan Handphone melalui telepon whatsapp memberitahukan akan membeli shabu seberat 1 (satu) gram, selanjutnya APUD (DPO) mengirim sharelokasi tempat pengambilan shabunya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi dan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) berangkat menuju lokasi sesuai sharelokasi yang dikirimkan APUD (DPO) di daerah Trosobo Kab. Sidoarjo dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi mengambil bungkus kado warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 1 (satu) gram dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi bersama terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) pulang kembali ke rumah kontrakan di Jl. Blimbing III No. 5 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) membuat seperangkat alat hisap dari bekas botol Kopi Susu, pipet serum dan sedotan dipakai untuk mengkonsumsi Sabu bersama terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi. Selanjutnya terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mengambil sabu sebanyak 2 (dua) sekrop yang setelahnya dikonsumsi bersama dengan terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi maka sabu tersebut tersisa seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya
- Bahwa shabu yang di beli dari APUD (DPO) seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut belum di bayar atau masih hutang, sedangkan untuk Extacynya dari DONI (DPO) untuk yang logo Noname warna Kuning sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dan untuk yang logo Chanel warna abu-abu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir sudah ada yang di edarkan dengan cara di ranjau pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 di daerah Pepelegi Kab. Sidoarjo dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 di ranjau di daerah Taman Pondok Jati Kab. Sidoarjo.
- Bahwa tidak ada kesepakatan upah, namun setelah melaksanakan perintah DONI (DPO) tersebut terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) diberi imbalan berupa uang yang ditarik secara

/s/ Halaman 9 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cardless, dan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) sudah 3 (tiga) kali mendapat upah dengan rincian sekitar bulan Oktober 2024 DONI menghubungi terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) kembali untuk menyuruh mengambil timbangan elektrik besar warna Silver dan beberapa plastic klip yang terbungkus plastic besar yang diranjau di sebuah perkampungan daerah Pasuruan dan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) menyetujuinya kemudian terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mendapat upah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara Cardless BRI selanjutnya sekitar bulan November 2024 terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) ditelepon DONI (DPO) untuk mengambil 2 (dua) paket Sabu di dalam rokok yang diranjau di daerah Porong Sidoarjo yang mana kemudian di suruh memasang atau meranjau kembali di daerah Sepanjang, kemudian terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mendapat Sabu gratis dengan mengambil sedikit masing-masing per paket klipnya dari Sabu yang di ranjau tersebut dan mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara Cardless BRI kemudian sekitar bulan Desember 2024 terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) ditelepon oleh DONI (DPO) untuk mengambil ranjauan barang berupa 3 (tiga) paket Sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil warna hitam yang terbungkus plastic besar di daerah Wiyung selanjutnya terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) ranjau di daerah Sepanjang atas perintah DONI maka terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mendapat sabu gratis dengan mengambil sedikit masing-masing per paket klipnya dari Sabu yang di ranjau tersebut, sedangkan timbangan elektriknya di bawa pulang ke rumah kontrakan selanjutnya terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mendapat upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan cara cardless BRI.

- Bahwa selain uang, konsumsi sabu gratis, dan terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) juga dibelikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam Keunguan dengan nosim +62 85857326774 guna komunikasi dengan DONI dengan cara terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) mengambil tarik tunai cardless kemudian terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) di belikan Handphone tersebut.

Halaman 10 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib saat terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi sedang membeli makan di outlet ayam Hisana bersama terdakwa Mohammad Wahyu Riadi Alias Ndut Bin Hamzah (Alm) dipinggir jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi di Jl. Blimbing III No. 5 Kel. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 105 (seratus lima) butir Pil Extacy logo Chanel warna abu-abu dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil Extacy logo Noname warna Kuning dengan berat 25,32 (dua puluh lima koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Extacy warna Kuning dengan berat 2,15 (dua koma lima belas) gram beserta bungkusnya yang terletak disamping tempat tidur tepatnya di atas lantai ruang tamu rumah tersebut selanjutnya terdakwa Malik Abdul Aziz Bin Kudjairi beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika Nomor Lab. 01044/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan benar bahwa Barang Bukti:
 - Nomor: 03311/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,423$ (nol koma empat ratus dua puluh tiga) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terddaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
 - Nomor: 03312/2025/NNF berupa 105 (seratus lima) butir tablet warna abu-abu logo "chanel" dengan berat netto $\pm 31,6$ (tiga puluh satu koma enam) adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terddaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Nomor: 03313/2025/NNF berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo "noname" dengan berat netto $\pm 24,35$ (dua puluh empat koma tiga puluh lima) gram adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terddaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 11 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Nomor: 03314/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plasrik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto $\pm 0,376$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. ALI FAUJAR, S.H.,M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa benar saksi beserta toim dari Unit Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo saat terdakwa baru bangun tidur, dimana awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri mengarah kepada terdakwa.
 - ✓ Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berada di dalam almari
 - ✓ Bahwa barang bukti yang di temukan dan sita saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI yaitu :
 - 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
 - 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;

Halaman 12 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pack plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah buku catatan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih nomor tlp 082132209527
- ✓ Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi tersebut berawal pada tanggal 30 Januari 2025 dirinya diperintahkan oleh sdr. AMENG untuk menerima Narkotika miliknya yang di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, waktu itu Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN menerima berupa tas ransel yang di dalamnya berisi ±5kg Sabu dan 8.000 butir pil ekstasi warna merah muda. Setelah menerima Narkotika tersebut di simpan di kontrakan yang beralamat di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo karena dirinya masih

Halaman 13 dari 36 Putusan No.360/Pid.Sus/2025/PN.Sda



bertempat tinggal di kontrakan tersebut. Selanjutnya Sabu dan pil tersebut berangsur-angsur berkurang karena perintah dari sdr. AMENG untuk diranjau/ditaruh kepada pembeli. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN pindah ke kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dan sisa Sabu dan pil Ekstasi tersebut di simpan di dalam almari dalam kost tersebut menggunakan tangan kanannya setelah pindah ke kost yang baru Saksi juga selalu mendapat perintah setiap hari untuk meranjau/menaruh Sabu dan Pil Ekstasi sesuai perintah sdr. AMENG hingga Sabu dan Pil Ekstasi tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo yang berada di dalam almari

- ✓ Bahwa benar tujuan Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. AMENG adalah untuk di serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan Sdr. AMENG yang dari perbuatan tersebut Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI mendapatkan upah uang dan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AMENG
- ✓ Bahwa benar Sabu yang Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI terima dari Sdr. AMENG tersebut sudah di serahkan kepada pembeli. Narkotika jenis Sabu yang di terima pada tanggal 30 Januari 2025 dari Sdr. AMENG sudah banyak yang di serahkan kepada pembeli yang di lakukan setiap hari dari ±5kg Sabu tersisa 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram; 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dan dari 8.000 butir pil ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing tersisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram
- ✓ Bahwa benar Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI mendapat upah uang dari sdr. AMENG sejumlah 30jt yang di terima dengan cara di transfer dari No rekening BRI 188701000936535 a.n. Purwanto milik Sdr. Ameng ke rekening BCA milinya No. 1841602400 a.n. MUSTOFA AINUL YAQIN, dan masih tersisa

/ . Halaman 14 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 3.400.000,- di akun M. Banking BCA miliknya yang berada di Handphonenya yaitu Redmi warna putih

✓ Bahwa benar Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. AMENG sudah sudah 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama, pada akhir November 2024 yang terima sebanyak 1,3kg Sabu dan 1 bungkus serbuk pil warna biru yang di terima dengan cara ditaruh di dalam rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
- Kedua, yaitu selang dua hari dari penerimaan pertama, terima sebanyak ±3 kg Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah SMP N 3 Krian.
- Ketiga, sekira tanggal 10 Desember 2024 terima sebanyak 3 kg Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian.
- Keempat, sekira tanggal 18 Desember 2024 terima sebanyak 3 kg Sabu dan 3.000 butir Pil Ekstasi bentuk Mickey Mouse dengan warna hijau tua, hijau muda dan coklat yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian
- Kelima, sekira tanggal 5 Januari 2025 terima sebanyak ±3kg gram Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah Klopsepuluh , Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo
- Keenam, sekira bulan 30 Januari 2025 terima sebanyak ±5kg gram Sabu dan 8.000 butir Pil Ekstasi warna Merah muda yang di terima dengan cara di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo.

✓ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi SADDAM HUSEN, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut (BAP saksi dibacakan di persidangan):

✓ Bahwa benar saksi beserta toim dari Unit Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW

/ . Halaman 15 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo saat terdakwa baru bangun tidur, dimana awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri mengarah kepada terdakwa.

- ✓ Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berada di dalam almari
- ✓ Bahwa barang bukti yang di temukan dan sita saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI yaitu :
 - 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
 - 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;

/ . Halaman 16 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) pack plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah buku catatan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih nomor tlp 082132209527
- ✓ Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi tersebut berawal pada tanggal 30 Januari 2025 dirinya diperintahkan oleh sdr. AMENG untuk menerima Narkotika miliknya yang di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, waktu itu Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN menerima berupa tas ransel yang di dalamnya berisi ±5kg Sabu dan 8.000 butir pil ekstasi warna merah muda. Setelah menerima Narkotika tersebut di simpan di kontrakan yang beralamat di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo karena dirinya masih bertempat tinggal di kontrakan tersebut. Selanjutnya Sabu dan pil tersebut berangsur-angsur berkurang karena perintah dari sdr. AMENG untuk diranjau/ditaruh kepada pembeli. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN pindah ke kost yang yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dan sisa Sabu dan pil Ekstasi tersebut di simpan di dalam almari dalam kost tersebut menggunakan tangan kanannya setelah pindah ke kost yang baru Saksi juga selalu mendapat perintah setiap hari untuk meranjau/menaruh Sabu dan Pil Ekstasi sesuai perintah sdr. AMENG hingga Sabu dan Pil Ekstasi tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo yang berada di dalam almari
- ✓ Bahwa benar tujuan Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. AMENG adalah untuk di serahkan (ranjau) kepada kepada pembeli atas suruhan Sdr. AMENG yang dari perbuatan tersebut Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI mendapatkan upah uang dan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AMENG
- ✓ Bahwa benar Sabu yang Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI terima dari Sdr. AMENG tersebut sudah di serahkan

/ . Halaman 17 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



kepada pembeli. Narkotika jenis Sabu yang di terima pada tanggal 30 Januari 2025 dari Sdr. AMENG sudah banyak yang di serahkan kepada pembeli yang di lakukan setiap hari dari ± 5 kg Sabu tersisa 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram; 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dan dari 8.000 butir pil ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing tersisa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram

- ✓ Bahwa benar Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI mendapat upah uang dari sdr. AMENG sejumlah 30jt yang di terima dengan cara di transfer dari No rekening BRI 188701000936535 a.n. Purwanto milik Sdr. Ameng ke rekening BCA milinya No. 1841602400 a.n. MUSTOFA AINUL YAQIN, dan masih tersisa senilai Rp. 3.400.000,- di akun M. Banking BCA miliknya yang berada di Handphonenya yaitu Redmi warna putih
- ✓ Bahwa benar Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN Als TOPENG Bin KURNIA AHMADI menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan Sdr. AMENG sudah sudah 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, pada akhir November 2024 yang terima sebanyak 1,3kg Sabu dan 1 bungkus serbuk pil warna biru yang di terima dengan cara ditaruh di dalam rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
 - Kedua, yaitu selang dua hari dari penerimaan pertama, terima sebanyak ± 3 kg Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah SMP N 3 Krian.
 - Ketiga, sekira tanggal 10 Desember 2024 terima sebanyak 3 kg Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian.
 - Keempat, sekira tanggal 18 Desember 2024 terima sebanyak 3 kg Sabu dan 3.000 butir Pil Ekstasi bentuk Mickey Mouse dengan warna hijau tua, hijau muda dan coklat yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian
 - Kelima, sekira tanggal 5 Januari 2025 terima sebanyak ± 3 kg gram Sabu yang di terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah Klopsepuluh , Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo

/ . Halaman 18 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Keenam, sekira bulan 30 Januari 2025 terima sebanyak ± 5 kg gram Sabu dan 8.000 butir Pil Ekstasi warna Merah muda yang di terima dengan cara di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo.
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menajdi perantara dalam jual beli ataupun memiliki dan menguasai narkotika jeni sabu tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis sabu adalah barang terlarang

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saat Terdakwa baru bangun tidur oleh saksi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Pada saat dilakukan penggeledahan diotemukan Barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian berkaitan dengan perkara Terdakwa adalah:
 - 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
 - 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;

/s/ Halaman 19 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pack plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah buku catatan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih nomor tlp 082132209527
- Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram, 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dan 5.514 butir pil Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 2.518,71 gram tersebut tersebut adalah milik Sdr. AMENG
- Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi tersebut berawal pada tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa diperintahkan oleh sdr. AMENG untuk menerima Narkotika miliknya yang di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, waktu itu Terdakwa menerima berupa tas ransel yang di dalamnya berisi ±5kg Sabu dan 8.000 butir pil ekstasi warna merah muda. Setelah menerima Narkotika tersebut Terdakwa simpan di kontrakan yang beralamat di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo karena Terdakwa masih bertempat tinggal di kontrakan tersebut. Selanjutnya Sabu dan pil tersebut berangsur-angsur berkurang karena perintah dari sdr. AMENG untuk diranjau/ditaruh kepada pembeli. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa pindah ke kost yang yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dan sisa Sabu dan pil Ekstasi tersebut Terdakwa simpan di dalam almari dalam kost tersebut menggunakan tangan kanannya setelah pindah ke kost yang baru Terdakwa juga selalu mendapat perintah setiap hari untuk

f. Halaman 20 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



meranjau/menaruh Sabu dan Pil Ekstasi sesuai perintah sdr. AMENG hingga Sabu dan Pil Ekstasi tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB di dalam kamar Kost yang beralamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo yang berada di dalam almari

- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. AMENG sejak tahun 2021 saat menjalani hukuman di Lapas Madiun. Kemudian sekira bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. AMENG dengan tujuan untuk membeli Sabu kepadanya Terdakwa membeli Sabu kepada sdr. AMENG ± 1 gram dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali kepada temannya sempat lama tidak berhubungan. Selanjutnya pada akhir bulan November 2024 Terdakwa dihubungi oleh sdr. AMENG dengan maksud untuk diajak kerja menjadi kurir Sabu untuk sdr. AMENG.
- Terdakwa jelaskan bahwa pil Ekstasi dengan bentuk mickey mouse warna hijau tua, hijau muda dan coklat tersebut Terdakwa terima sekira tanggal 10 Desember 2024 dengan cara diranjau/ditaruh di Gang dekat SMP N 3 Krian, waktu itu Terdakwa menerima ± 3 kg Sabu dan 3.000 butir bentuk Mickey dengan warna hijau tua, hijau muda dan coklat dan saat ini tersisa yang disita oleh Penyidik
- Terdakwa jelaskan bahwa awalnya Narkotika yang Terdakwa terima dari Sdr. AMENG pada tanggal 30 Januari 2025 tersebut sebanyak ± 5 kg Sabu dan 8.000 butir pil Ekstasi warna merah muda
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. AMENG pada tanggal 30 Januari 2025 dengan cara di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo, waktu itu Terdakwa menerima berupa tas ransel yang di dalamnya berisi ± 5 kg Sabu dan 8.000 butir pil ekstasi muda. Sedangkan untuk pil Ekstasi dengan bentuk mickey mouse warna hijau tua, hijau muda dan coklat tersebut Terdakwa terima sekira tanggal 10 Desember 2024 dengan cara diranjau/ditaruh di Gang dekat SMP N 3 Krian, waktu itu Terdakwa menerima ± 3 kg Sabu dan 3.000 butir bentuk Mickey dengan warna hijau tua, hijau muda dan coklat dan saat ini tersisa yang disita oleh Penyidik
- Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika dari sdr. AMENG untuk pil Ekstasi Terdakwa diperintahkan menghitungnya terlebih dahulu, Terdakwa hitung lalu dengan cara menjadikannya 1 bungkus berisi 100 butir, sedangkan untuk Sabunya hanya Terdakwa hitung saja, Terdakwa timbang ketika memecahnya saja sesuai permintaan dari sdr.

Halaman 21 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ameng. Selanjutnya Terdakwa pasang sesuai daerah/kecamatan sebagaimana perintah sdr. Ameng, namun untuk titik Lokasi tempat Terdakwa menaruhnya Terdakwa tentukan sendiri yang kemudian Terdakwa foto dan sharelock lalu Terdakwa kirim kepada sdr. Ameng

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa tujuan Terdakwa menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari Sdr. AMENG dari Sdr. AMENG adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan Sdr. AMENG yang dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah uang dan Narkotika dari Sdr. AMENG.
- Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari Sdr. AMENG sudah 6 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, pada akhir November 2024 yang Terdakwa terima sebanyak 1,3kg Sabu dan 1 bungkus serbuk pil warna biru yang Terdakwa terima dengan cara ditaruh di dalam rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo.
 - Kedua, yaitu selang dua hari dari penerimaan pertama, Terdakwa terima sebanyak ±3 kg Sabu yang Terdakwa terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah SMP N 3 Krian.
 - Ketiga, sekira tanggal 10 Desember 2024 Terdakwa terima sebanyak 3 kg Sabu yang Terdakwa terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian.
 - Keempat, sekira tanggal 18 Desember 2024 Terdakwa terima sebanyak 3 kg Sabu dan 3.000 butir Pil Ekstasi bentuk Mickey Mouse dengan warna hijau tua, hijau muda dan coklat yang Terdakwa terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah By Pass Krian
 - Kelima, sekira tanggal 5 Januari 2025 Terdakwa terima sebanyak ±3kg gram Sabu yang Terdakwa terima dengan cara ditaruh/diranjau di daerah Kloposepuluh , Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo
 - Keenam, sekira bulan 30 Januari 2025 Terdakwa terima sebanyak ±5kg gram Sabu dan 8.000 butir Pil Ekstasi warna Merah muda yang Terdakwa terima dengan cara di ranjau/taruh di Jl. Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo
- Terdakwa jelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima pada tanggal 30 Januari 2025 dari Sdr. AMENG sudah banyak yang Terdakwa serahkan kepada pembeli yang Terdakwa lakukan setiap hari hingga tersisa 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram; 11 bungkus plastik klip yang dalamnya

/r Halaman 22 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dan 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram

- Terdakwa jelaskan bahwa catatan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa catat sendiri untuk mengetahui barang masuk dan barang keluar dengan tujuan biar tidak keliru jumlah yang Terdakwa pasang/serahkan.
- Terdakwa jelaskan bahwa ketika Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. AMENG untuk menyiapkan Sabu pesanan pembeli, langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa timbang kemudian di bungkus menggunakan plastik klip, selanjutnya Sabu tersebut Terdakwa serahkan dengan cara di ranjau/taruh di Lokasi atau daerah yang diperintahkan oleh Sdr. AMENG namun untuk titik Lokasi Terdakwa sendiri yang menentukan, yang saat menaruh/meranjau Sabu tersebut dengan cara Terdakwa lempar menggunakan tangan kiri dikarenakan Terdakwa sambil mengendarai motor selanjutnya di foto dan shareloknya Terdakwa kirim ke sdr. AMENG melalui Aplikasi WA serta memberikan petunjuk letak Narkotika yang Terdakwa taruh.
- Terdakwa jelaskan bahwa untuk penerimaan pada tanggal 30 Januari 2025 berupa 5kg Sabu dan 8.000 butir Pil Ekstasi warna merah muda Terdakwa mendapatkan upah sejumlah 30jt yang Terdakwa terima dengan cara di transfer ke rekening BCA Terdakwa No. 1841602400 a.n. MUSTOFA AINUL YAQIN dari No rekening BRI 188701000936535 a.n. Purwanto milik Sdr. Ameng, dan masih tersisa senilai Rp. 3.400.000,- di akun M. Banking BCA milik Terdakwa yang berada di Handphone Terdakwa yaitu Redmi warna putih
- Terdakwa jelaskan bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Ameng menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- per gramnya karena Terdakwa sudah 4 kali membeli Sabu kepadanya. Sedangkan untuk Pil Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp. 250.000 per butirnya
- Terdakwa jelaskan bahwa 2 (dua) unit timbangan digital adalah Sdr. AMENG yang Terdakwa beli secara online, timbangan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menimbang Sabu milik Sdr. AMENG yang akan Terdakwa serahkan/ranjau kepada pembeli
- .Terdakwa tidak ada ijin dari [pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 23 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah barang terlarang;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni:

- 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
- 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) pack plastik warna pink;
- 1 (satu) buah sendok plastik bening;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah buku catatan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih;

/s/ Halaman 24 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa:

Berita Acara hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika Nomor Lab. 01044/NNF/2025 tanggal 20 Februari 2025 dengan hasil pemeriksaan benar bahwa Barang Bukti:

- Nomor: 03311/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,423$ (nol koma empat ratus dua puluh tiga) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
- Nomor: 03312/2025/NNF berupa 105 (seratus lima) butir tablet warna abu-abu logo "chanel" dengan berat netto $\pm 31,6$ (tiga puluh satu koma enam) adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor: 03313/2025/NNF berupa 97 (sembilan puluh tujuh) butir tablet warna kuning dan pecahan tablet logo "noname" dengan berat netto $\pm 24,35$ (dua puluh empat koma tiga puluh lima) gram adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor: 03314/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plasrik berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto $\pm 0,376$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh enam) adalah **benar tablet dengan bahan aktif MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi pada Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat dipinggir jalan Aryo Bebangah Kel. Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Halaman 25 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sta



- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sedang berada di kostnya di chat WA oleh AMENG dengan menggunakan pesan suara, dalam percakapan tersebut AMENG berkata “barang mau datang, siap-siap mas pasang di tempat daerah Ketimang sekalian nanti ambil barang” lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi juga membalas dengan pesan suara “oke, bos”, kemudian terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi berangkat ke daerah Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo sambil memasang sabu dan pil ekstasi.;
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi dikirim foto lokasi tepatnya di Jl. Raya Ketimang, Kec. Wonoayu, Sidoarjo di semak-semak pinggir jalan, kemudian terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi menuju lokasi tersebut, namun tidak langsung di ambil oleh terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi melainkan di pantau terlebih dahulu sambil melihat daerah sekitar untuk memastikan keamanan;
- Bahwa benar setelah terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi pastikan aman kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi ambil tas ransel tersebut di bawa ke rumah kontrakan di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dan sesampainya di kontrakan lalu tas tersebut di buka dan terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi menghitung jumlah Sabu $\pm$ 5 (lima) kg dan 1 (satu) bungkus besar berisi pil Ekstasi warna merah muda berjumlah 8.000 (delapan ribu) butir namun belum di hitung;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Ameng mengirim pesan suara “sudah beres mas?” lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi membalas balas “sudah” kemudian sekira pukul 22.26 Wib terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi di telepon WA oleh AMENG dengan percakapan menanyakan barangnya lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi diminta untuk menghitung pilnya, selanjutnya dalam semalam pil tersebut di hitung dan benar berjumlah 8.000 (delapan ribu) butir di tambah ada sisa-sisa pecahan;

Halaman 26 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sta



- Bahwa benar upah uang yang di dapatkan dari hasil perantara jual beli Sabu dengan AMENG tersisa senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di akun M. Banking BCA milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi yang berada di Handphone Redmi warna putih milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi;
- Bahwa benar Ameng menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya karena terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepadanya, sedangkan untuk Pil Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 07.45 WIB saat terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sedang berada di dalam kamar Kost dengan alamat Modong RT 001 RW 001 Ds. Modong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, saat itu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi baru bangun tidur dan mendengar ada yang mengetuk kamar kost, lalu di buka pintunya dan diketahui yang datang adalah petugas Kepolosian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam almari berupa 2 (dua) bungkus teh China merk Guanyinwang berisi sabu dengan berat kotor 2.115 gram dengan rincian kode A1 = 1.060 gram; kode A1 = 1.055 gram; 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram dengan rincian = kode A3 = 100,63 gram; kode A4 = 100,67 gram; kode A5 = 100,63 gram; kode A6 = 100,64 gram; kode A7 = 100,48 gram; kode A8 = 100,70 gram; kode A9 = 100,71 gram; kode A10 = 10,62 gram; kode A11 = 100,83 gram; kode A12 = 75,65 gram, 5.514 butir pil Ekstasi dengan berat kotor seluruhnya 2.518,71 gram dengan rincian 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram; 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram; 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram; 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah

Halaman 27 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93 butir dengan berat kotor 60,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram, 2 (dua) unit timbangan digital; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) pack plastik warna pink; 1 (satu) buah sendok plastik bening; 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik; 2 (dua) buah buku catatan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 01569/NNF/2025 tanggal 3 Maret 2025, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor 03598/2025/NNF s.d. 03610/2025/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 03611/2025/NNF s.d. 03658/2025/NNF dan 03672/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **Mefedron (4-Methylmethcathinone)**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anastesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras
 - Barang bukti dengan nomor 03659/2025/NNF s.d. 03664/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **2 - Metilmetkatinona**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat

Halaman 28 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Barang bukti dengan nomor 03665/2025/NNF - s.d. 03668/2025/NNF, 03670/2025/NNF dan 03671/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif : **MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Barang bukti dengan nomor 03669/2025/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif: **Mefedron (4 - Methylmethcathinone)** , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran | Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan digunakan sebagai Anestesi (obat bius), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika , tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat , tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang lebih relevan dengan fakta hukum tersebut di atas, yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

/ . Halaman 29 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUSTOFA AINUL YAQIN alias TOPENG bin KURNIA AHMADI sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsure tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsure tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis /undang melawan hukum dalam arti formal;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosis , serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkotika sangat strik sifatnya dibatasi oleh undang-undang saja untuk hal-hal yang secara tegas diperbolehkan

Halaman 30 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



oleh undang-undang saja, sehingga penggunaan narkoba diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sedang berada di kostnya di chat WA oleh AMENG dengan menggunakan pesan suara, dalam percakapan tersebut AMENG berkata "barang mau datang, siap-siap mas pasang di tempat daerah Ketimang sekalian nanti ambil barang" lalu terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi juga membalas dengan pesan suara "oke, bos", kemudian terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi berangkat ke daerah Ketimang, Kec. Wonoayu, tepatnya di semak-semak pinggir jalan..
- Setelah pastikan aman kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi ambil tas ransel tersebut di bawa ke rumah kontrakan di Perumahan Perumtas III, Ds. Grabagan, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo dan sesampainya di kontrakan lalu tas tersebut di buka dan terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi menghitung jumlah Sabu $\pm$ 5 (lima) kg dan 1 (satu) bungkus besar berisi pil Ekstasi warna merah muda berjumlah 8.000 (delapan ribu) butir namun belum di hitung.
- Bahwa upah uang yang di dapatkan dari hasil perantara jual beli Sabu dengan AMENG tersisa senilai Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di akun M. Banking BCA milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi yang berada di Handphone Redmi warna putih milik terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi
- Bahwa Ameng menjual Sabu tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya karena terdakwa Mustofa Ainul Yaqin Als Topeng Bin Kurnia Ahmadi sudah 4 (empat) kali membeli Sabu kepadanya, sedangkan untuk Pil Ekstasi tersebut dijual dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa setiap peredaran narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu), yang merupakan Narkoba Golongan I adalah telah diatur oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan oleh karenanya pihak-pihak atau mereka yang tidak diberikan ijin sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia adalah tidak mempunyai

Halaman 31 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



hak untuk melaksanakan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan demikian Terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana tidak mempunyai hak untuk percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dijatuhi pidana serta denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

/ .Halaman 32 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
- 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) pack plastik warna pink;
- 1 (satu) buah sendok plastik bening;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah buku catatan.

Sepatutnya agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih

Sepatutnya agar **dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali**;

/ * Halaman 33 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mustofa Ainul Yaqin alias Topeng bin Kurnia Ahmadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mustofa Ainul Yaqin alias Topeng bin Kurnia Ahmadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00** (tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

/.Halaman **34** dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda

1



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 bungkus teh China merk Guanyinwang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.115 gram
 - 11 bungkus plastik klip yang dalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.084,5 gram
 - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna merah muda bentuk kaki kucing dengan jumlah 4.385 butir dengan berat kotor 1.884,49 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna coklat bentuk mickey mouse dengan jumlah 581 butir dengan berat kotor 365,41 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau tua bentuk mickey mouse dengan jumlah 455 butir dengan berat kotor 208,8 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya di duga berisi pil Ekstasi warna hijau muda bentuk mickey mouse dengan jumlah 93 butir dengan berat kotor 60,01 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 41,41 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 35,12 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Pil Ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 12,87 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan Pil Ekstasi warna hijau muda dengan berat kotor 4,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 7,13 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) pack plastik warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening;
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah buku catatan.
- dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih

/s/ -Halaman 35 dari 36 Putusan No.380/Pid.Sus/2025/PN Sda



dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **Kamis tanggal 28 Agustus 2025**, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh M.S. Rahayu, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.